فسخ كلعان وملك احد الزوجين الا من اختلعت او مرض لها وطلقت قبل البناء و مختارة لعتقها او لعيبه و مخيرة وملكة ،

باب

الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وان مريضا بمنع وطء زوجته وان تعليقا غير المرضعة وان رجعية اكثر من اربعة أشهر او شهرين للعبد ولا ينتقل بعتقه بعد كوالله لا أراجعك او لا أطأك حتى تسأليني او تأتيني او لا ألتقي معها او لا أغتسل من جنابة او لا أطأك حتى أخرج من البلد اذا تكلفه او في هذه الدار ان لم يحسن خروجها له او ان لم أطأك فأنت طالق او ان وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وان غير مدخول بها وفي تعجيل الطلاق ان حلف بالثلاث وهو الأحسن او ضرب الأجل قولان فيها ولا يمكن منه كالظهار لا كافر وان اسلم الا أن يتحاكموا الينا ولا لأهجرنها او لا كلمتها او لا وطئتها ليلا او نهارا واجتهد وطلق في لأعزلن او لا أبيتن او ترك الوطء ضررا وان غائبا او سرمد العبادة بلا اجل على الأصح ولا ان لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر او خص بلدا قبل ملكه منها او لا وطئتك في هذه السنة الا مرتين او مرة حتى يطأ وتبقى المدة ولا ان حلف على اربعة أشهر او ان وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة نعم ان وطئ صام بقيتها والأجل من اليمين ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا ان احتملت مدة يمينه اقل او حلف على حنث فمن الرفع والحكم وهل المظاهر ان قدر على التكفير وامتنع كالاول وعليه اختصرت او كالثاني وهو الأرجح او من تبين الضرر وعليه تؤولت اقوال كالعبد لا يريد الفيئة او